



Id Doc	Projet	Date		Révision	0
F-1-4		CONTRAT D’AFFRETEMENT COQUE NUE			

1. Lieu et date de signature :	
2. Affrèteur:	3. Propriétaire :
4. Navire :	
5. Date de la dernière visite administrative :	6. Validité des titres de navigation :
7. Date et Port de livraison	8. Forfait de mobilisation
9. Date et Port de restitution	10. Forfait de démobilisation
11. Durée d’affrètement minimale	12. Options de prolongation
13. Loyer d’affrètement	14. Indemnité de fin de contrat anticipé
15. Valeur à assurer (Si applicable)	16. Assurance à la charge de
17. Loi applicable	18. Juridiction compétente
19. Signature de l’affrèteur	20. Signature du propriétaire



Id Doc	Projet	Date		Révision	0
F-1-4		CONTRAT D'AFFRETEMENT COQUE NUE			

Préambule :

Ce contrat est établi afin de définir les termes de l'affrètement coque nue du navire dans la case (4). Les termes du présent contrat prévalent sur tout autre document contractuel (Bon de commande, Conditions Générales,).

Article 1 : Généralités

Par le présent contrat d'affrètement "coque nue", le propriétaire (2) s'engage, contre le paiement d'un loyer (13), à mettre, pour un temps défini minimal (11) assortis d'options de prolongation (12), à la disposition de l'affrètement (3), le navire sans équipage, mais avec matériel de sécurité réglementaire et visite à jour.

Article 2 : Navire

À la suite de discussions préalables, l'affrètement accepte le navire (4) et confirme que celui-ci correspond à ses besoins.

Article 3 : Règlement

La facturation est établie sur un rythme mensuel (fin de mois).

Les paiements devront être effectués dans un délai de 30 jours suivant la réception de la facture.

~~Le fuel est approvisionné par le propriétaire et refacturé Ad Cost à l'affrètement.~~

Article 6 : Obligations de l'affrètement

L'affrètement s'engage à :

- Utiliser le navire conformément à la législation en vigueur, aux capacités du navire et consignes transmises par le propriétaire.
- Payer le loyer dans les délais convenus.
- Fournir à ses frais, un poste à quai sûr et adapté au navire.
- Assurer la maintenance préventive conformément aux consignes transmises par le propriétaire.
- A payer la franchise d'assurance en lieu et place du propriétaire en cas de recours à cette dernière.

Article 7 : Obligations du propriétaire

Le propriétaire s'engage à :

- Mettre le navire à la disposition de l'affrètement en bon état de fonctionnement.
- Maintenir les titres de navigation et de sécurité à jour tout au long de la durée du contrat.
- ~~• Assurer le navire et ses occupants.~~
- ~~• Assurer la maintenance nécessaire du navire.~~
- ~~• Fournir et payer les équipages.~~
- ~~• Avitailler le fuel pour le compte de l'affrètement.~~

Article 8 : Résiliation

Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en cas de :

- Non-paiement du loyer dans un délai de 5 jours après la date d'échéance de la facture due.



Id Doc	Projet	Date		Révision	0
F-1-4		CONTRAT D'AFFRETEMENT COQUE NUE			

- Manquement aux obligations contractuelles.
- L'affrèteur a la faculté de terminer l'affrètement avant la fin de la période ferme, avec un préavis de 2 jours. Une indemnité de fin de contrat égal à 50% du nombre de jours d'affrètement fermes restant sera alors payée par l'affrèteur au propriétaire.

Article 9 : Recours des tiers

- L'affrèteur garantit le propriétaire contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire pendant la validité du présent contrat.
- ~~Toutefois, le propriétaire s'engage à effectuer toutes les déclarations d'assurance utiles à l'assureur P&I du navire (4), pour le compte et le bénéfice de l'affrèteur, chaque fois que la réclamation du tiers pourra être couverte par cette assurance, le contraire devant être dûment justifié par le propriétaire.~~
- En cas d'engagement de l'assurance du propriétaire pour le compte de l'affrèteur, la franchise sera payée par l'affrèteur ainsi que les conséquences tarifaires sur les primes futures.

Article 10 : Etat des lieux, Remise en état

- Un état des lieux contradictoire est réalisé entre le propriétaire et l'affrèteur en début de contrat. Cet état des lieux peut être réalisé à distance via échange de photos et documents ou en présentiel avec un expert indépendant. Dans ce cas les frais d'expertise sont à la charge de l'affrèteur.
- A la fin du contrat, le navire doit être restitué dans le même état que lors de sa livraison. Les travaux de remise en état sont à la charge de l'affrèteur. Pendant les travaux de remise en état, l'affrètement se poursuit avec paiement du loyer prévu à la box 13.

Article 11 : Utilisation et désordres

- Lors d'un affrètement coque nue, le propriétaire ne peut être tenu responsable des désordres mécaniques et techniques qui pourraient intervenir lors de l'utilisation du navire par l'affrèteur.
- Néanmoins dans le cas où le navire deviendrait inutilisable ou utilisable en un mode dégradé, consécutivement à un problème technique, le propriétaire s'engage à assister l'affrèteur avec tout son savoir faire et sa connaissance pour résoudre les désordres dans les meilleurs délais.
- Les problèmes techniques qui interviendraient lors de l'affrètement et limiteraient l'utilisation du navire ne suspend pas le contrat le contrat d'affrètement et les obligations de l'affrèteur vis-à-vis du propriétaire.
- Pour limiter ces risques, le propriétaire remet à l'affrèteur un mode d'emploi avec les vérifications et entretiens périodiques à réaliser. Le propriétaire peut aussi remettre à l'affrèteur un stock de pièces de rechanges et consommables. Dans ce cas, les pièces et consommables sont refacturés au fur et à mesure de leur utilisation.

Article 12 : Dispositions générales

- Loi applicable : Le présent contrat est régi par le droit français.
- Litiges : En cas de litige, les parties conviennent de soumettre leur différend au tribunal de Commerce de LE HAVRE



Id Doc	Projet	Date		Révision	0
F-1-4		CONTRAT D’AFFRETEMENT COQUE NUE			

Signatures :

Pour l’affréteur (2) :	Pour le propriétaire (3) :